



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 83/03

בפני כב' המפקח פ. לוי

ה ת ו ב ע ת

בענין: לב הגבעה (ניהול ותחזוקה) בע"מ ח.פ. 3-190910-51
רחוב בית הדפוס 11, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד י. כהנוב ושות'
רחוב המלך ג'ורג' 16 ב', ירושלים.

נ ג ד

1. רמי פנחסי ושות'
ת.ד 34023 ירושלים
2. אדוונסיה בע"מ
רחוב בית הדפוס 11, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד י. לחיאני ושות'
רחוב בית הדפוס 12, בית השנהב, ירושלים
3. שלמה פליגלמן (בנאמנות עבור בלום לימיטד)
רחוב בן יהודה 13, ירושלים
4. דיוק עדשות מגע בע"מ
ת.ד 34300, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד י. לחיאני ושות'
רחוב בית הדפוס 12, בית השנהב, ירושלים
5. אלי סעדיה
רחוב בית הדפוס 11, ירושלים
6. ורד ארוזיה (יריחו) בע"מ
רחוב בית הדפוס 11, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד י. לחיאני ושות'
רחוב בית הדפוס 12, בית השנהב, ירושלים

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

7. כריכת לביא בע"מ
רחוב בית הדפוס 11, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד נ. אבולוף ושות'
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים

8. מתתיהו אבולוף, שמעון הדסי, משה כהן, אברהם קמחי
אמל: דפוס אחווה, רחוב יהודה המכבי 5, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד נ. אבולוף ושות'
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים

9. עמותת גני ילדים ומעונות בית יעקב
ת.ד. 958, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד ח. נובוגרוצקי
רחוב יפו 38, ירושלים.

הנתבעים

החלה

הנושא בו מתבקשת הכרעה

נזקק אני להכריע, כבר בשלב מקדמי של הדיון, בכמה טענות מקדמיות = טענות סף, שהועלו ע"י הנתבעים מס' 2,4,6,7,8,9 בתחילת ההליכים בתובענה זו.

טענות אלה עוסקות בעיקר בענין חוסר הסמכות:

חוסר סמכותה של התובעת להגיש תובענה זו מחד גיסא, וחוסר סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לדון בתובענה מאידך גיסא.

כמו כן, נטען ע"י הנתבעים הנ"ל כי התובענה לוקה בחסר מהותי, בגלל אי צירופו של בעל דין נכון וראוי, ואף מן הטעם הזה דינה להידחות ו/או להימחק על הסף.

פרטי הסכסוך, מושא התובענה

התובעת הגישה את התובענה דגן ביום 18.3.03 נגד מספר נתבעים, שהם בעלי זכויות בדירות שונות בבית הנמצא ברחוב בית הדפוס 11, ירושלים, הידוע כגוש 30261 חלקות מס' 135 – 136.

הבית הנ"ל טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

עפ"י כתב התביעה, התובעת היא חברת הניהול של הבית, וכן היא משמשת בתפקיד "נציגות הבית המשותף".

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הסעדים המבוקשים בכתב התביעה נגד הנתבעים – לחייבם לשלם לתובעת את חלקם היחסי בהוצאות הכרוכות בעבודות תחזוקה שונות של הרכוש המשותף של הבית (חיזוק של הרצפות והתקרות ותיקונים שוטפים), עבודות שנדרשו ע"י עיריית ירושלים לאחר שהתברר כי חלקים של הבית בנויים בשיטת ה-"פל-קל" ומהווים סכנה לדיירי הבית, ובשל כך הוצא צו סגירה לגבי חלקים מסויימים בבית עד לביצועם של העבודות הדרושות.

נטען בכתב התביעה כי ללא ביצוע התיקונים הדרושים האלה ברכוש המשותף של הבית (וכן תיקונים אחרים נוספים בתוך חלק מן הדירות עצמן) לא יתאפשר איכלוס בפועל של דירות ו/או חלקים מסויימים של הבית, וזאת בשל צו פינוי וסגירת מבנה שהוצא ע"י עיריית ירושלים בחודש 10/01.

מאחר שהנתבעים לא הסכימו לשלם את הנדרש מהם ע"י התובעת בקשר לעבודות הנ"ל, בשל טענות שונות, הוגשה נגדם התובענה דנן.

בדיון הראשון (המקדמי) שהתקיים ביום 15.5.03 חזרו הנתבעים והעלו בעיקר טענות סף, דהיינו אותן טענות מקדמיות שעל פיהן, לכאורה, יש מקום והצדקה מבחינתם שהתובענה תידחה ו/או תימחק על הסף.

אליבא דנתבעים התובעת מחזיקה למעשה ב- 3 כובעים: היא המוכר ו/או הקבלן, היא חברת הניהול והיא מתיימרת להיות גם נציגות הבית המשותף.

טוענים הנתבעים כי מורכבותם של התפקידים הללו המרוכזים בידי התובעת, פוסלת את התובעת מלהגיש תובענה זו.

טענות אלו עוסקות בעיקר בענין חוסר הסמכות, כפי שפורט לעיל.

להלן נבדוק כל אחת מטענות הנתבעים לגופה.

חוסר סמכות - בשל העדר יריבות

אחת הטענות של הנתבעים היא כי אין יריבות בין הצדדים, שכן התובעת אינה "נציגות הבית המשותף", ולפיכך אין היא מוסמכת ו/או זכאית ו/או רשאית להגיש תובענה זו בפני המפקח על רישום המקרקעין.

טענה זו נסמכת על האמור בסעיף 73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, (להלן - חוק המקרקעין), הקובע לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:
(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
(2) נציגות הבית המשותף".

לדעת הנתבעים, התובעת, במקרה דנן, אינה "נציגות הבית המשותף" וזאת מהטעמים הבאים:

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' - ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162

עמוד 3 מתוך 14



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בכתב התביעה היא מגדירה את עצמה בשם אחר (לב הגבעה - ניהול ותחזוקה בע"מ) ולא כנציגות הבית המשותף;

"נציגות הבית המשותף" – יכולה לשמש רק אותה נציגות אשר מתמנית ו/או נקבעת עפ"י הוראות חוק המקרקעין, ולא עפ"י מסמך משפטי חיצוני כלשהו, הזר לחוק המקרקעין.

אני דוחה טענה זו של הנתבעים מהנימוקים דלקמן:

א. בכל אחד מהסכמי המכר עם הרוכשים השונים, ובכלל זה הנתבעים, מצוי סעיף (סעיף 7) הקובע ומגדיר כי שירותי האחזקה לבית המשותף יכולים להינתן גם ע"י חברת ניהול, בהתאם לשיקול דעת המוכר, ובמקרה כזה מתחייב הרוכש לחתום עם חברת הניהול על הסכם שירותים שנוסחו צורף להסכם המכר (נספח ג').

ב. עפ"י סעיף 8.01 להסכם המכר עולה, לכאורה, האפשרות כי זכויות וחובות הצדדים, בכל הנוגע להתקשרות עם חברת הניהול, יעוגנו בתקנון מוסכם בעת רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים.

ג. עפ"י הסכם השירותים שנערך בין חברת הניהול לבין כל אחד מהרוכשים, נקבע בסעיף 5 (ג) כדלקמן:

"ממנים בזה הקונים למשך כל תקופת ההסכם, את החברה או חברת הניהול כ"נציגות הבית המשותף" בהתאם לסעיף 65 לחוק המקרקעין, וככל שיהא צורך בכך הם מתחייבים לתמוך במינוי הנ"ל".

ד. כמו כן, בסעיף 6 (א) להסכם השירותים נקבע כדלקמן:

"... לצורך ניהול וביצוע השירותים תפעל החברה, כאמור, כנציגות הבית המשותף ויהיו לה כל הסמכויות המוקנות לנציגות, עפ"י חוק המקרקעין".

ה. יתרה מזאת, בסעיף 11 להסכם השירותים מתחייבים הקונים כדלקמן:

"הקונים נותנים בזה את הסכמתם לכך שהסכם זה ירשם בלשכת רישום המקרקעין, בין כחלק מהסכם החכירה, בין ע"י הכללתו בתקנון או צירופו לתקנון, בין ע"י רישום הערה בפנקסי המקרקעין כי הסכם זה קיים ומחייב את הקונים וחליפיהם, ובין בכל דרך אחרת – לפי שיקול דעתה של החברה. מטרת הרישום דלעיל תהיה, בין היתר, להבטיח כי הנכס לא יועבר לאחר לפני שהנעבר יחתום אף הוא עם החברה על הסכם כדוגמת הסכם זה".

ו. העולה במצטבר מהתחייבויות הנתבעים (הקונים ו/או הרוכשים), כפי שבאו לידי ביטוי הן בהסכמי המכר והן בהסכם השירותים (המדובר בהסכמים אחידים וזהים), הוא כדלקמן:

הנתבעים נתנו את הסכמתם המלאה, מרצונם הטוב החופשי, בעת רכישת דירותיהם מהמוכר, לכך שהתובעת תשמש בתפקיד "נציגות הבית המשותף" כמשמעותה בחוק המקרקעין.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162 ☎



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ז. כפי שצויין לעיל, הבית המשותף דנן טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ולכן חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין.

סעיף 77ג. לחוק המקרקעין קובע כי:

"בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת".

ואילו סעיף 5 (א) לתקנון המצוי קובע כי:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו ... מינוי נציגות ... " וכו'.

במקרה דנן, לא הובאה בפני שום ראייה, בשלב זה, כי בעלי הדירות מינו נציגות אחרת לבית המשותף, במקומה של התובעת, ובנסיבות אלו מהווה התובעת כנציגות החוקית האחת והיחידה לבית המשותף, אשר מונתה למעשה ע"י בעלי הדירות במועד חתימתם על הסכם המכר ועל הסכם השירותים.

ח. למען הסר ספק, אין תחולה במקרה דנן להוראות סעיף 77ד. לחוק המקרקעין, העוסק במינוי נציגות זמנית ע"י המפקח עד שתיכון הנציגות הראשונה עפ"י התקנון, שכן למעשה פועלת ומתפקדת כאן התובעת כנציגות הזמנית – מכוחם של הסכם המכר ו/או הסכם השירותים – וזאת עד לרישום הבית המשותף ורישום התקנון.

ט. כמו כן, לא חלות כאן הוראות סעיף 77ה. לחוק המקרקעין בדבר מינוי נציגות ע"י המפקח, שכן בעליל עולה בבירור וללא מחלוקת כי פועלת ומתפקדת בבית המשותף דנן נציגות בכל הקשור לאחזקתו השוטפת של הרכוש המשותף, והמחלוקת היחידה היא רק לגבי הסכסוך הספציפי, מושא התובענה.

י. למותר עוד לציין כי אין גם מחלוקת על כך שעד להגשת התביעה שילמו הנתבעים לתובעת את כל התשלומים המגיעים מהם בגין אחזקתו השוטפת של הרכוש המשותף, ובכך ישנה למעשה הודאה בפועל מצידם בדבר קיומה ותיפקודה של התובעת כנציגות הבית המשותף.

יא. כינונה ו/או מינויה של "נציגות הבית המשותף" לא מקרב בעלי הדירות אלא כגוף זר החיצוני לבית, אינו עומד בסתירה להוראות חוק המקרקעין.

במקרה דנן מדובר בתובעת שהיא אישיות משפטית חיצונית לבית שבידיה מופקדות כל הסמכויות של "נציגות הבית המשותף".

הלכה פסוקה היא כי "נציגות הבית המשותף" אף היא אישיות משפטית לכל דבר וענין, אם כי מוגבלת היא:

"לניהול הפנימי השוטף של הבית, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים

קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30

☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020

02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704 ☎

עמוד 5 מתוך 14



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: עפ"י האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו, התוחם את גבולותיה לעניינים, הנוגעים ל"החזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" [ראה: ע"א 98/80, נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פד"י לו(2), 21 בעמ' 24].

גם ב-ע"א 293/75, נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 5, אשדוד נ. איינהורן ואח', פ"מ תשל"ז (2), 369 קובע כב' השופט דבורין כי:

"אין לשופט ספק כי כוונת המחוקק היתה, שבמקרה של בית משותף לנציגות יהיה דין של תאגיד".

במאמר מוסגר – ברצוני להפנות תשומת לב הצדדים להוראות שבחוק הסכם מכר (דירות) התשל"ג – 1973, (סעיף 6א. – קביעת מתחזק), תיקון מיום 10.7.02, לגבי תוקפה של התניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק וכו', וכי ההוראה הנ"ל חלה גם רטרואקטיבית.

כמו כן, אני מפנה לסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין בקשר לזכותם של בעלי הדירות להחליט בענין מסירת הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף בידי מתחזק (תיקון מס' 24 לחוק המקרקעין מיום 10.7.02).

סיכומי של דבר; אין בתובענה, כפי שהוגשה, כדי לפסול אותה על הסף מהטעמים של הנתבעים שכן:

"ניסיון לשנות את מהות קיומו של הגוף המייצג באמצעות אחיזה בשמות שונים, ובכך לנסות ולשלוט ממנו את סמכויותיו הקבועות בדין, דינו להיכשל" [ת"א (ת"א) 54784/93 נציגות הבית המשותף ברחוב יגאל אלון 166, תל אביב נ. נווה אלון בע"מ ואח', תקדין - שלום 97 (3) 3030].

למרות האמור לעיל, ועל מנת להסיר כל ספק, וכדי לרפא ולו קורטוב של מום בכתב התביעה, מן הראוי לתקן את כתב התביעה כך שיעלה בה במפורש כי היא מוגשת ע"י התובעת בתוקף תפקידה כנציגות הבית המשותף.

נפקות חילופי חברת הניהול

מצד אחד נטען ע"י הנתבעים כי קיימת זהות משפטית בין המוכר (הקבלן) לבין חברת הניהול.

מצד שני, בין יתר טענות הנתבעים, הועלתה גם הטענה החלופית שאין הם מחוייבים כלל לתובעת בשום דבר וענין, שכן הסכם השירותים נחתם בינם לבין אישיות משפטית אחרת ולא עם התובעת.

מבחינה עובדתית, אכן התובעת אינה זהה לחברת הניהול עימה נחתם הסכם השירותים, אך אין בכך ולא כלום כדי לפטור את הנתבעים מהתחייבויותיהם כלפיה, וזאת לאור ההוראות בהסכם השירותים, כמפורט להלן, המעניקות זכות לחברת הניהול הראשונה להסב ולהמחות את זכויותיה עפ"י הסכם השירותים לחברת ניהול אחרת:

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"החליטה החברה שלא לשמש בעצמה כחברת הניהול, מתחייבת החברה ... להמחות ולהסב לחברת הניהול את כל הזכויות ואת כל ההתחייבויות של החברה עפ"י הסכם זה ... משמעות ההסבה תהיה שהחברה תשוחרר מעיקרא מהתחייבויותיה ומזכויותיה עפ"י הסכם זה והתחייבויות אלה ייחשבו של חברת הניהול מעיקרא, והקונים וחברת הניהול בלבד יהיו הצדדים להסכם זה, כאילו בכל מקום בהסכם זה בו כתוב "החברה", יש לקרוא את שמה של חברת הניהול" [סעיף 2 (ב) (ג)].

האם הנתבעות מס' 2 ו-9 כפופות גם כן להתחייבות כלפי התובעת?

מכתבי הטענות עולה כי הנתבעת מס' 2 ו-9 אינן חתומות כלל על הסכם המכר ו/או על הסכם השירותים, שכן הן רכשו את דירותיהן לא במישרין מן המוכר (הקבלן), אלא מיד שניה.

בנסיבות אלו טוענות הנתבעות הנ"ל, כי אותן התחייבויות של שאר הרוכשים (ושאר הנתבעים) אינן מחייבות אותן כלל ועיקר.

תשובתי לטענה זו היא שנתבעות אלה כפופות וכבולות אף הן להתחייבויות של קודמיהן, וזאת מהנימוקים הבאים:

א. עפ"י הסכם המכר (הסטנדרטי) העברת הדירה מן הרוכש הראשון לאחר (הנעבר) מותנית בכך שהנעבר יקבל על עצמו כל ההתחייבויות של קודמו עפ"י ההסכם.

"... יהיו הקונים רשאים להעביר את זכויותיהם עפ"י הסכם זה לאחרים ... ובלבד ... ידאגו לכך שהבא במקומם יקבל על עצמו את כל ההתחייבויותיהם שלפי הסכם זה ויהיו ערבים לביצוע כל ההתחייבויות עפ"י הסכם זה ע"י הבא במקומם ..." (סעיף 12.03).

ב. הוראה מקבילה מצויה גם בסעיף 2 (ד) להסכם השירותים על פיה:

"הקונים מתחייבים כי כל מי שירכוש את הנכס מהם (להלן – "הנעבר") יחתום אף הוא על הסכם שירותים, כמו הסכם זה, עם החברה. כל עוד לא חתם הנעבר על הסכם שירותים כנ"ל עם החברה, ישארו הקונים אחראים כלפי החברה, אף לאחר העברת זכויותיהם בנכס לאחר, למילוי כל ההתחייבויותיהם של הקונים לפי הסכם זה".

ג. כמו כן, עפ"י סעיף 11 להסכם השירותים מחוייב הרוכש להחתים את הקונה החדש על הסכם שירותים באותה מתכונת, בנוסף להצהרה הקיימת באותו סעיף כי אותו הסכם קיים ומחייב את הקונים ואת חליפיהם.

"הקונים נותנים בזה את הסכמתם לכך שהסכם זה יירשם ... כי הסכם זה קיים ומחייב את הקונים וחליפיהם ... מטרת הרישום דלעיל תהיה, בין היתר, להבטיח כי הנכס לא יועבר לאחר לפני שהנעבר יחתום אף הוא עם החברה על הסכם כדוגמת הסכם זה".

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162 ☎



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הפועל היוצא, אם כן, מאותן הוראות, כי נתבעות מס' 2 ו-9 בתור רוכש הנכס (הנעבר) מהרוכש הראשון (הקונה) מחויבות בכל אותן התחייבויות של קודמיהן, גם אם לא נתנו חתימתן על הסכם כלשהו, שכן עצם רכישת הזכות בנכס על ידיהן, מן הרוכש הראשון, מותנית כולה בקבלת כל החיובים שהיו על הרוכש הראשון.

במאמר מוסגר - יש להעיר כי אם יש לנתבעות אלה טענות ו/או מענות כלשהן בענין זה, הרי טענות אלו צריכות להיות מופנות כלפי מי שמכר להן את הנכס, ולכאורה היה באפשרותן להגיש נגדו תביעה עצמאית נפרדת ו/או הודעת צד ג', אם הן סבורות שלא הן צריכות לשלם את הנדרש מהן עפ"י התובענה, וכי חובה זו מוטלת על מי שמכר להן את הנכס.

אי חוקיותו של הסכם השירותים

קיימת טענה של הנתבעים כי הסכם השירותים שנערך בינם לבין התובעת אינו חוקי, ומהטעם הזה נשמט הבסיס המשפטי מן התובענה, שכן כל כולה נשענת היא עליו.

טענה זו מסתמכת, בין היתר, על ההלכה שנפסקה ב-ע"א 568/88 חברת בית יהונתן בע"מ נ. היועמ"ש ואח', פ"ד מה (2), 385, שאישרה את פסלותן של הוראות שונות בהסכם ניהול ו/או שירותים עם מתחזק.

טענה זו יש לדחותה מ-2 נימוקים:

א. על בית המשפט המוסמך (בית הדין לחוזים אחידים) היה לפסול את הוראות הסכם השירותים הנדון, כולן או חלקן, ורק פסק דין סופי ומוחלט בענין זה יש בכוחו כדי לחסום בפני התובעת הגשתה של תובענה המבוססת על הסכם בטל ומבוטל.

זהו למעשה ה"הרציו" של פסה"ד בענין חברת בית יהונתן בע"מ הנ"ל.

אולם, למותר לציין, כי עד כה לא נטענה ע"י הנתבעים כל טענה כלשהי בדבר ביטולו של הסכם השירותים ע"י בית משפט מוסמך.

ב. ביטולו של הסכם השירותים יכול להיעשות, לכאורה, גם בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין, בעקבות התיקון שנתקבל ביום 10.7.02.

אולם, עוד לפני חיקוקו של התיקון הנ"ל נפסק ע"י המפקח על רישום המקרקעין כי הסכם שירותים שכזה אינו מונע:

"מלהתכנס, כמפורט בהוראות התקנון המצוי, ולבחור נציגות מוסכמת ומוסמכת לבית האמור, כאמור בסעיפים 64 ו-65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969" [תיק מס' (ת"א) 358/93 נציגות הבית המשותף בדרך בן צבי 84 ת"א ואח' נ. חברת פנרמה ניהול ואחזקה (1983) בע"מ, פדב"מ כרך ב' 1999, עמ' 95, בעמ' 98].

מכל מקום, גם כאן לא הומצאה לי שום ראיה ע"י הנתבעים כי נעשה על ידם שימוש בחוק הנ"ל לשם ביטולו של הסכם השירותים.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

המסקנה המתבקשת, איפוא, שהסכם השירותים הוא תקף, שריר וקיים כל עוד לא בוטל כדין, והוראותיו מחייבות את שני הצדדים.

חוסר סמכות ענינית – בשל טיבן וטבען של העבודות

הנתבעים טוענים כי ענינה של התובענה - דרישה להשתתף בהוצאות לצורך חיזוק יסודות הבנין – אינו מצוי במסגרת ד' אמות של סמכויות המפקח, כפי שהן נקבעו והוגדרו בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

אחד הנימוקים הוא שהסכסוך דנן אינו מצוי במסגרת סעיף 58 לחוק המקרקעין.

סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין קובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים עפ"י דין או המקובלים עפ"י הנוהג הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

אליבא דנתבעים העבודות הדרושות, מושא התובענה, אינן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף כלל ועיקר אלא הן בגדר עבודות של חיזוק יסודות הבנין, שלא מצויות כלל בסמכותה של נציגות הבית המשותף, שכן תפקידה מצומצם להחזקתו התקינה והשוטפת של הרכוש המשותף ולא מעבר לכך.

אני דוחה טענה זו מהטעמים הבאים:

א. סעיף 5 (א) להסכם השירותים מפרט את הסמכויות של התובעת בנוגע לאספקת השירותים והיקפם לבית המשותף, כדלקמן:

"מרשים בזה הקונים לחברה, ומתחייבים לאפשר לחברה, לצורך ביצוע תיקונים, החזקה, בדיק ובדיקות שהיא חייבת בהם לפי הסכם זה, להיכנס לנכס, ובין היתר לפתוח קירות, רצפות, תקרות וחלקים אחרים, להחליף ולתקן אינסטלציות וצינורות ולבצע כל מלאכה שתהיה דרושה לפי דעת החברה לשם מילוי התחייבויותיה בהסכם זה".

ב. סעיף 7.01 להסכם המכר קובע כדלקמן:

"הקונים מתחייבים להשתתף בהוצאות לניהול, הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, בדיק, ניקיון, תאורה, שמירה וביטוח של הרכוש המשותף והמעברים והשטחים הפתוחים במבנה ..."

ג. ההוראות בסעיפים הנ"ל הן כלליות ורחבות ומכילות בתוכן, לעניות דעתי, גם עבודות יסודיות הדרושות לחיזוק יסודות הבנין.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

המונח "בדק" צובר בחובו גם עבודות אלו, שכן הגדרתו ומשמעותו של מונח זה מבחינה לשונית היא:

"בדק" = בקיע, פרץ, שבר בבנין.

ו-"בדק בית" = תיקון פרצות בבנין, תיקון פגמים, הבראה, שיפור".
(ראה: אבן שושן, המלון החדש).

ב-ע"א 293/75 נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 5, אשדוד נ. איינהורן ואח', פ"מ תשל"ז (2), 369 נעשתה השוואה בין סעיף 45 לחוק בתים משותפים (נוסח משולב), התשכ"א – 1961 הדן על "בדק הרכוש המשותף" לבין סעיף 69 לחוק המקרקעין הדן ב"החזקתו התקינה ... של הרכוש המשותף". לדעת בית המשפט המשמעות בסעיף 69 לחוק המקרקעין היא יותר רחבה שכן היא צופנת בחובה לא רק "בדק" אלא גם כל ענין אחר שיש לו השלכה על "החזקה התקינה".

ד. יתרה מזאת, חובתו של בעל דירה, עפ"י סעיף 58 לחוק המקרקעין, היא גם להשתתף בהוצאות לניהולו של הרכוש המשותף, ואינה מצומצמת רק לאחזקתו השוטפת.

משמעות המונח "ניהול" הינה לגרום גם לבטיחותו של הבית, לרווחתם ולתועלתם של כל בעלי הדירות, ועל מנת לאפשר קיום חיים תקינים בו.

ב-בג"צ 27/62 אלט ואח' נ. הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, תל אביב יפו ואח', פ"ד טז (2), 1330 נקבע כי יש לתת פרשנות מרחיבה יותר למונח "ניהול הבית המשותף".

"בכלל לא נראית לנו הגישה המצמצמת כל כך את משמעות המושג הנהלת ענייני הבית במסגרת החוק. עשיית גדר, הקמת ביתני אשפה, הכנת תא כביסה משותף וכיו"ב דברים הנוגעים לבעלי הדירות כולם הדרושים לניהולו התקיין של הבית – וכולן בגדר פעולות בניה המחייבות רשיון – הדעת נותנת שלכאורה הם כלולים בתפקיד של הנהלת הבית. ואם אלה כלולים, אין זה עשיית עוד צעד הגיוני אחד בלבד כדי לומר שגם פעולה דומה הנעשית לאו דוקא לצורכי כל בעלי הדירות גם היא כלולה, למצער, לשם ייצוג הבית כלפי גורם חיצוני כמו המועצה המקומית לצורך חתימה על בקשה".

ה. זאת אף זאת; בעל דירה מחוייב, עפ"י סעיף 58 לחוק המקרקעין, גם להשתתף בהוצאות הדרושות להבטחת השירותים המחוייבים עפ"י דין.

במקרה דנן קיימת, לכאורה, הוראת דין, צו מעיריית ירושלים, האוסרת את איכלוס חלק מהבנין עד לביצוע התיקונים הדרושים והמחוייבים עפ"י כל דין.

ו. מטבע הדברים, האחריות לביצוע עבודות כלשהן ברכוש המשותף מוטלת כולה על כתפיה של הנציגות, בין אם הן נעשות מכוח סמכותה הטבעית – האינהרנטית, ובין אם היא מתבצעת עפ"י החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בין כך ובין כך, עבודות ברכוש המשותף אינן יכולות להתבצע, מבחינה מעשית, ע"י בעלי הדירות במישרין ו/או ע"י מי מהם, והסמכות לביצוען מוטלת ממילא על הנציגות ומופקדת בידיה.

לאור כל האמור לעיל, התובעת מוסמכת גם מוסמכת לבצע ו/או להוציא לפועל את העבודות הדרושות המפורטות בכתב התביעה הנוגעות לחיזוק יסודות הבנין.

חוסר סמכות ענינית – בשל היותה של התובענה בגין ליקויי בניה

הנתבעים מסתמכים על נימוק נוסף לחוסר סמכות של המפקח לדון בתובענה זו, ו/או לחוסר סמכותה של התובעת להגיש את התובענה, בכך שלמעשה מדובר בליקויי בניה שהאחריות בגינם מוטלת כולה על המוכר (הקבלן) שבנה את הבית, ולפיכך תביעה בענין זה על בעלי הדירות בעצמם להגישה במישרין לבית המשפט המוסמך, ואין זה ענין המצוי במסגרת סמכויותיו של המפקח שהוגדרו ונקבעו בחוק המקרקעין.

בענין זה מסתמכים הנתבעים על הלכה שנפסקה ב-ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו (2), 21 [וכפי שנפסק בעקבותיה ב-ע"א 646/88 קבלני ירושלים בע"מ ואח' נ. בודנר ואח', תק-על 92 (2), 877. וכן ב-ת"א (ת"א) 54784/93 נציגות הבית המשותף ברחוב יגאל אלון 166, תל אביב נ. נווה אלון בע"מ ואח', תקדין - שלום 97 (3) 3030].

אולם, ההלכה שנפסקה לעיל אינה חלה במקרה דנן שכן לא מתבקש פסק דין הצהרתי ע"י התובעת לקבוע למי שייכים החלקים השונים ברכוש המשותף, כפי שהיו העובדות בפסקי הדין הנ"ל, אלא מדובר בתביעה הנוגעת לניהולו של הרכוש המשותף ולתחזוקתו השוטפת בלבד.

לגופו של ענין, אינני רואה מניעה לכך שהתיקונים הדרושים ברכוש המשותף יבוצעו תחילה ע"י בעלי הדירות ועל חשבונם הם, שכן אין בעובדה זו כדי להפקיע מהם את עילת התביעה נגד המוכר (הקבלן).

אם התובעת, כמי שמייצגת את כל בעלי הדירות בבית המשותף בכל ענין הנוגע לתחזוקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, בהתאם לאמור בסעיף 69 לחוק המקרקעין, סבורה כי מן הראוי לבצע תחילה את התיקונים הדחופים הדרושים ברכוש המשותף של הבית, ובעלי הדירות בבית המשותף (למעט הנתבעים) לא מצאו לנכון להתנגד לעמדה זו, הרי אין כל פסול בביצוע מטלה זו ע"י התובעת, כפי שנעשה במקרה דנן.

לנתבעים, כמו לכל בעל דירה אחר בבית המשותף, שמורה הזכות להגיש תביעה נגד המוכר (הקבלן) בגין ליקויי בניה לבית המשפט המוסמך, אם וכאשר ימצאו לנכון לעשות זאת, וכאשר תימצא התשתית העובדתית והמשפטית הדרושה לצורך זה.

חוסר סמכות ענינית – בשל הצורך לברר ולהכריע בנושא הזכויות הקנייניות של בעלי הדירות

פן נוסף לטענת הנתבעים הוא כי למפקח אין סמכות לדון ולהכריע בתובענה זו, שכן ענינה האמיתי של התובענה הוא ההכרעה בשאלה בידי מי מצויות הזכויות הקנייניות ברכוש המשותף של הבית.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' - ה' שעות 08:30 - 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 - 6244704 ☎ 02 - 5696162



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לטענת הנתבעים, הזכויות בכל החלקים של הרכוש המשותף של הבית הוענקו ונשארו בידי המוכר (הקבלן), כפי שעולה מהסכמי המכר, ולכן שומה יהיה על המפקח להכריע בשאלה קניינית זו, ענין שלא מצוי בגדר סמכויותיו עפ"י סעיף 72 לחוק המקרקעין, אלא בסמכות בית המשפט המוסמך.

בענין זה נסמכים הנתבעים על ההלכה שנפסקה ב-ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2), 21 שם נפסק כי:

"תפקידיה של הנציגות מתייחסים אל הרכוש המשותף, כפי שנתגבש במועד בו מופעלת סמכותה של הנציגות. זו האחרונה מנהלת את הרכוש, אך אינה מטפלת, מאידך גיסא, בהכללתו בין הרכוש המשותף של מה שאינו כלול בו, מאחר שצד שני רואה בו את רכושו שלו או את רכושו של צד שלישי. במילים אחרות, השאלה אם חלקים מסויימים של הבית המשותף שייכים לרכוש המשותף אם לאו, איננה שאלה של ניהול הבית המשותף, שעל הנציגות לענות בה. זהו עניינם של בעלי הדירות בבית המשותף, שזכויותיהם ברכוש המשותף נקבעו בחוזי המכר עם בונה הבנין, והדיירים הם אלה הצריכים לתבוע את מימוש הזכויות שנרכשו על ידיהם. אין המדובר בניהול השוטף של מה שמסור בידי הבית המשותף אלא ענין של מחלוקת באשר לזכויות הקנייניות במקרקעין, אשר צריך להתבהר בין הצדדים השונים הטוענים לאותם הזכויות ובשמהם" (שם, עמ' 24).

תשובתי לטענה זו היא כדלקמן:

"רכוש משותף" מוגדר היטב בסעיפים 52 ו-77א. לחוק המקרקעין.

הסכמי המכר של הנתבעים מצויים בפני בתיק, שכן הם צורפו לכתבי הטענות של הנתבעים.

על כן, באפשרותי על סמך החומר הנ"ל, לקבוע אם צודקים הנתבעים בטענתם שלא קיים רכוש משותף כלל שבגינו הם צריכים להשתתף בהוצאות החזקתו אם לאו.

למותר לציין כי כל קביעה בענין זה תהיה טובה ויפה לצורך המשפט דנו, אך היא תהווה הכרעה בשאלה אינצדנטלית בלבד, בהתאם לאמור בסעיף 76 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984.

הרחבת סמכויותיה של נציגות הבית המשותף

בנוסף לכל הנימוקים שפורטו לעיל, קיימת גישה בפסיקה ההולכת ומתפשטת לפיה ניתן להרחיב את היקף סמכויותיה של נציגות הבית המשותף, גם מעבר למסגרת הפורמלית שנקבעה לה בסעיף 69 לחוק המקרקעין. גישה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בפסקי הדין הבאים:

תיק מס' (ת"א) 51/79 נציגות הבית המשותף רחוב שור 17 – 15 תל אביב נ. ליבוביץ ואח' (פדב"מ 1985, עמ' 126);

בג"צ 27/62 אלט ואח' נ. הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, תל אביב יפו ואח', פ"ד טז (2) 1330 שבו נקבע כי:

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162

עמוד 12 מתוך 14



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"... אין זה עשיית עוד צעד הגיוני אחד בלבד כדי לומר שגם פעולה דומה הנעשית לאו דוקא לצורכי כל בעלי הדירות, גם היא כלולה, למצער לשם ייצוג הבית כלפי גורם חיצוני..."

ע"א (ת"א) 54784/93 נציגות הבית המשותף ברחוב יגאל אלון 166, תל אביב נ. נווה אלון בע"מ ואח', תק-שלום 97 (3) 3030 שבו נפסק כי:

"כמדיניות משפטית ראויה, נראה כי ריכוז תביעות הדיירים לענין הרכוש המשותף עדיף בכל מקרה על פיזורם על פני תביעות שונות ... הפרשות הראויה לדבר החקיקה הנ"ל, הינו אותו פירוש שיגשים באופן נאות את תכלית החקיקה ... נחוץ, איפוא, לבחון גם את תכלית חקיקת סעיף 69 לחוק המקרקעין הנ"ל לאורה של המדיניות הראויה".

ע"א 293/75 נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 5, אשדוד נ. איינהורן ואח', פ"מ תשל"ז (2) 369 שם נקבע, בדעת הרוב, כי סמכויות הנציגות אינן מוגבלות לעניינים פנימיים, אלא יש לה מעמד עצמאי גם כלפי חוץ, כפי שנובע גם מסעיף 69 לחוק המקרקעין, לגבי דיני חוזים והליכים משפטיים.

ע"א 227/95 רוזנגרטן נ. נציגות הבית המשותף ואח', תקדין – מחוזי כו (5) 221 שבו נקבע כי:

"בעידן של שינויים מרחיקי לכת בתורת הנזיקין, סטנדרטיזציה של חובת הזהירות והרחבתה משיקולי מדיניות, יהא זה נכון לראות את הנציגות כמייצגת את כלל בעלי הדירות, השותפים ברכוש המשותף, כלפי מי שניזוק עקב רשלנות בניהול הבית המשותף והחזקתו ... האינטרס הציבורי לריכוזיות וניהול תקין של הבית המשותף, הבא לידי ביטוי בסימן ג' בפרק ו' לחוק המקרקעין, מחייב צעד פרשני נוסף קדימה, בעקבות ה"צעד הגיוני אחד" של כב' השופט ברנזון בפרשת אלט".

לבסוף, נזכיר את גישתו של המלומד ג. טדסקי, במאמרו "על נציגות הבית המשותף" (הפרקליט לו, 5 בעמ' 13) החולק על הגישה המצמצמת כפי שבאה לידי ביטוי בעמדתו של כב' השופט ברק בפסק הדין קדמת לוד הנ"ל.

פגם מהותי בתובענה בשל אי צירופו של בעל דין נכון וראוי לתובענה

טענה נוספת ואחרונה של הנתבעים היא שלתובענה לא צורף כנתבע המוכר (הקבלן) שבנה את הבית ואשר לו שייכים כל החלקים של הרכוש המשותף בבית, עפ"י הסכם המכר, ואשר הוא למעשה צריך לשאת בהוצאות הנדרשות מן הנתבעים.

גם אם יש ממש בטענה זו הרי אין בה כדי להשמיט מידי התובעת את הזכות להגיש את התביעה כפי שהוגשה ונגד מי שחפצה.

סעיף 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 מעניק לתובע זכות לצרף נתבעים אחדים כדי ששאלת החבות ומידת החבות של כל אחד מהם תוכרע בין בעלי הדין, אך אין היא מטילה עליו חובה לעשות כן.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

כמו כן, אינני רואה כל פגיעה ממשית בנתבעים בגין אי צירופו של המוכר (הקבלן), שכן אם יעלה בידי הנתבעים להוכיח את טענתם שאין להם זכויות כלל ברכוש המשותף של הבית, אזי מטבע הדברים תידחה התביעה נגדם מחוסר עילה.

לכן, בשלב זה אינני גורס כי יש מקום למחוק את התביעה על הסף מהטעם הזה ואף לא להורות על צירופו של אותו מוכר (קבלן) כנתבע נוסף בתובענה.

למותר לציין, כי עפ"י סעיף 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאי ביהמ"ש בכל שלב משלבי הדיון – עפ"י בקשה של אחד מבעלי הדין ואף ללא בקשה כזאת – לצוות על צירוף בעל דין נוסף כנתבע כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה.

אך, בשלב מקדמי זה, אינני סבור שיש מקום לעשות כן.

סיכומי של דבר

מכל הנימוקים שפורטו לעיל, שוכנעתי כי יש לדחות את כל טענות הסף של הנתבעים כפי שפורטו לעיל.

הוצאות הליך זה בסך כולל של - 6,000 ₪ + מע"מ תוטלנה בסיומם של ההליכים המשפטיים על מי מן הצדדים בהתאם לתוצאות המשפט.

נקבע להוכחות ליום 21.9.03 בשעה 09:00.

על הצדדים להביא כל עדיהם וראיותיהם לדיון הנ"ל.

על התובעת לשלם את המחצית השנייה של האגרה בסך של - 10,065 ₪ לא יאוחר מיום 10.9.03 בשעה 12:00.

ניתנה היום, כ' באייר התשס"ג (22.5.03) בהעדר הצדדים ונשלחה אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

פנחס לוי

מפקח בכיר על רישום המקרקעין

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
02 – 6244704 ☎ 02 – 5696162

עמוד 14 מתוך 14